> **Version 1.1 du 25/10/2026 — en vigueur. Version 1.1, 2026-10-25 — in force.**

# Contrat d'arbitre OPC — version 1.1

**Entre :** ESSAIM-AGENTS INC., société constituée sous le régime fédéral canadien et enregistrée en Ontario (numéro de société ontarienne 1001770650), qui exploite la plateforme Open Community (« **OPC** »), **et :** la personne qui accepte le présent contrat dans son espace arbitre (l'« **Arbitre** »).

## 1. Objet

1.1 L'Arbitre propose, à la demande des parties qui y consentent, des décisions d'arbitrage privé sur des différends soumis via OPC (les « **Dossiers** »). 1.2 Les décisions de l'Arbitre sont des **propositions d'arbitrage privé fondées sur le consentement des parties**. Elles n'émanent d'aucune autorité publique. L'Arbitre ne se présente jamais comme juge, magistrat, officier public ou représentant d'un État, et n'utilise aucun titre ou symbole suggérant une telle autorité.

## 2. Prestataire indépendant

2.1 L'Arbitre agit comme **prestataire indépendant**. Le contrat ne crée **aucun lien d'emploi**, aucun mandat, aucune agence, aucune société de personnes ni coentreprise. 2.2 L'Arbitre ne peut ni engager OPC, ni signer, ni promettre quoi que ce soit au nom d'OPC. 2.3 L'Arbitre choisit ses horaires et ses moyens, dans le respect du Manuel de justice et des règles d'OPC. 2.4 L'Arbitre est seul responsable de ses **impôts, taxes, cotisations sociales**, déclarations, permis et du respect des lois de son pays de résidence.

## 3. Rémunération

3.1 **Aucun revenu garanti.** OPC ne garantit ni nombre de Dossiers, ni volume, ni revenu minimal. 3.2 Toute rémunération suit le **barème publié par OPC** dans l'espace arbitre à la date du Dossier. OPC peut modifier ce barème pour l'avenir selon l'article 14. 3.3 Les paiements sont faits uniquement vers le wallet que l'Arbitre a connecté et vérifié. L'Arbitre est responsable de la sécurité de son wallet et de ses clés. 3.4 OPC peut retenir ou annuler une rémunération liée à une fraude, à un conflit d'intérêts non déclaré ou à un manquement grave.

## 4. Indépendance, impartialité, conflits d'intérêts

4.1 L'Arbitre décide de façon **indépendante et impartiale**, d'après les faits du Dossier et le Manuel de justice. 4.2 Avant tout Dossier, l'Arbitre déclare tout **conflit d'intérêts** (lien familial, amical, financier ou professionnel avec une partie, intérêt dans l'issue) et se retire du Dossier. 4.3 L'Arbitre n'accepte aucun cadeau, paiement ou avantage d'une partie et ne communique pas avec une partie hors des outils d'OPC.

## 5. Confidentialité et données personnelles

5.1 Tout le contenu des Dossiers, l'identité des parties, les données et les outils d'OPC sont **confidentiels**, pendant le contrat et sans limite de durée après sa fin. 5.2 L'Arbitre traite les données personnelles seulement pour le Dossier, selon la **LPRPDE (PIPEDA)**, la **Loi 25** du

Québec (Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé) lorsqu'elle s'applique et, lorsqu'il s'applique, le **RGPD** de l'Union européenne ainsi que toute loi locale applicable. 5.3 Il est interdit de copier, télécharger, photographier, conserver ou partager des données d'un Dossier hors d'OPC. Toute fuite ou incident est signalé à OPC dans les 24 heures. 5.4 OPC traite les données de l'Arbitre (identité, vérification du visage, wallet, e-mail) pour vérifier son identité, prévenir la fraude et payer, selon sa politique de confidentialité.

## 6. Identité, un compte par personne

6.1 L'Arbitre fournit une identité exacte et accepte sa vérification (pièce d'identité, vérification du visage), y compris un nouveau contrôle à tout moment. 6.2 **Une personne, un compte.** Le compte est personnel et ne peut être prêté, vendu ou partagé. 6.3 Interdits : résoudre des captchas pour des tiers (« captcha farming »), utiliser des robots ou scripts pour décider à sa place, ou contourner un contrôle de sécurité.

## 7. Fraude, corruption, sanctions

7.1 L'Arbitre respecte les lois contre la fraude, la corruption et le blanchiment d'argent, dont la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers (Canada) et les lois applicables de son pays. 7.2 L'Arbitre déclare ne pas être visé par des sanctions économiques du Canada, de l'ONU, des États-Unis, du Royaume-Uni ou de l'Union européenne, et ne pas résider dans un pays sous embargo global. Il avertit OPC sans délai si cela change.

## 8. Propriété intellectuelle et marques

8.1 OPC, le Manuel de justice, les logiciels, modèles et contenus restent la propriété d'ESSAIM-AGENTS INC. 8.2 L'Arbitre cède à OPC les droits sur ses décisions et motivations rédigées dans OPC, et renonce à ses droits moraux dans la mesure permise par la loi, pour qu'OPC puisse les utiliser sous forme anonymisée. 8.3 L'Arbitre n'utilise les noms, logos et marques d'OPC qu'avec l'accord écrit d'OPC.

## 9. Limitation de responsabilité

9.1 OPC fournit la plateforme « en l'état ». Dans la mesure permise par la loi, OPC n'est responsable d'aucun dommage indirect, perte de profit, de données ou d'occasion. 9.2 La responsabilité totale d'OPC envers l'Arbitre se limite aux sommes dues et impayées pour les Dossiers des 3 derniers mois.

## 10. Indemnisation

L'Arbitre indemnise et protège ESSAIM-AGENTS INC., ses dirigeants et partenaires contre toute réclamation, perte ou frais (dont les honoraires d'avocat raisonnables) résultant de sa **propre faute**, fraude, violation du contrat, de la loi ou des droits d'un tiers.

## 11. Suspension et fin

11.1 OPC peut **suspendre** l'accès de l'Arbitre à tout moment pendant une vérification. 11.2 OPC peut **mettre fin** au contrat **à tout moment**, avec ou sans motif, par avis dans l'espace arbitre ou par e-mail. L'Arbitre peut y mettre fin à tout moment par e-mail. 11.3 À la fin, l'Arbitre cesse d'utiliser OPC et efface toute donnée d'OPC encore en sa possession. Les sommes dues

pour les Dossiers terminés restent payables. Les articles 5, 8, 9, 10, 12 et 13 continuent de s'appliquer.

## 12. Droit applicable

Le contrat est régi par les lois de la province d'**Ontario** et les lois fédérales du **Canada** qui s'y appliquent, sans égard aux règles de conflit de lois. La Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s'applique pas.

## 13. Règlement des différends

13.1 Les parties cherchent d'abord une solution à l'amiable pendant 30 jours après avis écrit. 13.2 À défaut, tout différend lié au contrat est réglé **définitivement par arbitrage privé**, selon la Loi de 1991 sur l'arbitrage (Ontario) ou, si le différend est international, la Loi de 2017 sur l'arbitrage commercial international (Ontario). Le **siège est Toronto**. Un seul arbitre de différend, indépendant d'OPC et de l'Arbitre, est nommé **d'un commun accord** par OPC et l'Arbitre dans les 15 jours suivant la demande d'arbitrage écrite de l'une des parties. À défaut d'accord dans ce délai, il est nommé, à la demande de la partie la plus diligente, par l'autorité judiciaire compétente de l'Ontario, conformément à la loi applicable citée ci-dessus. L'arbitre de différend ne peut être ni un dirigeant, un employé ou un actionnaire d'ESSAIM-AGENTS INC., ni un arbitre inscrit sur OPC. La langue est le **français ou l'anglais**, au choix de la partie qui répond. 13.3 L'arbitrage est confidentiel et individuel : aucune action collective ou de groupe, dans la mesure permise par la loi.

## 14. Modifications

OPC peut modifier le contrat ou le barème avec un **avis d'au moins 15 jours** dans l'espace arbitre ou par e-mail. La nouvelle version demande une nouvelle acceptation ; sans elle, l'Arbitre ne reçoit plus de nouveaux Dossiers. Les modifications exigées par la loi peuvent s'appliquer plus tôt.

## 15. Divers

15.1 **Divisibilité** : une clause invalide est remplacée par la clause valide la plus proche ; le reste du contrat continue de s'appliquer. 15.2 **Intégralité** : le contrat, le Manuel de justice et le barème publié forment l'accord complet entre les parties et remplacent tout échange antérieur. 15.3 **Signature électronique** : l'Arbitre accepte le contrat en cochant la case « J'accepte le contrat d'arbitre OPC ». OPC enregistre la date et l'heure, la version et l'empreinte SHA-256 du texte accepté. Cette acceptation a la même valeur qu'une signature manuscrite, selon la Loi de 2000 sur le commerce électronique (Ontario) et la LPRPDE. 15.4 **Langue** : le contrat existe en français et en anglais ; les deux versions ont la même valeur. En cas d'écart, la version française prévaut. 15.5 L'Arbitre ne peut céder le contrat. OPC peut le céder à une société liée ou à un successeur. 15.6 Les décisions d'OPC sur ce contrat sont prises par l'équipe d'ESSAIM-AGENTS INC.

La direction d'OPC — ESSAIM-AGENTS INC.

# OPC Arbiter Agreement — version 1.1 (English)

**Between:** ESSAIM-AGENTS INC., a federally incorporated Canadian company registered in Ontario (Ontario corporation number 1001770650), operator of the Open Community platform ("**OPC**"), **and:** the person who accepts this agreement in their arbiter space (the "**Arbiter**").

## 1. Purpose

1.1 At the request of consenting parties, the Arbiter proposes private arbitration decisions on disputes submitted through OPC ("**Cases**"). 1.2 The Arbiter's decisions are **private, consent-based arbitration proposals**. They come from no public authority. The Arbiter never presents themself as a judge, magistrate, public officer or representative of any State, and uses no title or symbol suggesting such authority.

## 2. Independent contractor

2.1 The Arbiter acts as an **independent contractor**. This agreement creates **no employment**, mandate, agency, partnership or joint venture. 2.2 The Arbiter may not bind, sign for or make any promise on behalf of OPC. 2.3 The Arbiter chooses their own hours and means, in line with the Justice Manual and OPC rules. 2.4 The Arbiter alone is responsible for their **taxes, social contributions**, filings, permits and compliance with the laws of their country of residence.

## 3. Remuneration

3.1 **No guaranteed income.** OPC guarantees no number of Cases, volume or minimum income. 3.2 Any remuneration follows the **schedule published by OPC** in the arbiter space on the date of the Case. OPC may change the schedule going forward under section 14. 3.3 Payments are made only to the wallet the Arbiter connected and verified. The Arbiter is responsible for the security of their wallet and keys. 3.4 OPC may withhold or cancel remuneration linked to fraud, an undisclosed conflict of interest or a serious breach.

## 4. Independence, impartiality, conflicts of interest

4.1 The Arbiter decides **independently and impartially**, based on the facts of the Case and the Justice Manual. 4.2 Before any Case, the Arbiter discloses any **conflict of interest** (family, friendship, financial or business tie with a party, interest in the outcome) and withdraws from the Case. 4.3 The Arbiter accepts no gift, payment or benefit from a party and does not contact a party outside OPC tools.

## 5. Confidentiality and personal data

5.1 All Case content, party identities, data and OPC tools are **confidential**, during this agreement and without time limit after it ends. 5.2 The Arbiter processes personal data only for the Case, in line with **PIPEDA**, Québec's **Law 25** (Act respecting the protection of personal information in the private sector) where it applies, and, where it applies, the EU **GDPR** and any applicable local law. 5.3 Copying, downloading, photographing, keeping or sharing Case data outside OPC is forbidden. Any leak or incident is reported to OPC within 24 hours. 5.4 OPC processes the Arbiter's data (identity, face check, wallet, email) to verify identity, prevent fraud and pay, under its privacy policy.

## 6. Identity, one account per person

6.1 The Arbiter provides an accurate identity and accepts its verification (ID document, face check), including a new check at any time. 6.2 **One person, one account.** The account is personal and may not be lent, sold or shared. 6.3 Forbidden: solving captchas for third parties ("captcha farming"), using bots or scripts to decide in their place, or bypassing any security check.

## 7. Fraud, corruption, sanctions

7.1 The Arbiter complies with anti-fraud, anti-corruption and anti-money-laundering laws, including Canada's Corruption of Foreign Public Officials Act and the applicable laws of their country. 7.2 The Arbiter represents that they are not subject to economic sanctions of Canada, the UN, the United States, the United Kingdom or the European Union, and do not reside in a comprehensively embargoed country. They notify OPC at once if this changes.

## 8. Intellectual property and marks

8.1 OPC, the Justice Manual, software, models and content remain the property of ESSAIM-AGENTS INC. 8.2 The Arbiter assigns to OPC the rights in the decisions and reasons they write in OPC, and waives moral rights to the extent permitted by law, so OPC may use them in anonymised form. 8.3 The Arbiter uses OPC names, logos and marks only with OPC's written consent.

## 9. Limitation of liability

9.1 OPC provides the platform "as is". To the extent permitted by law, OPC is not liable for any indirect damage or loss of profit, data or opportunity. 9.2 OPC's total liability to the Arbiter is limited to amounts owed and unpaid for Cases of the last 3 months.

## 10. Indemnification

The Arbiter indemnifies and holds harmless ESSAIM-AGENTS INC., its officers and partners against any claim, loss or cost (including reasonable legal fees) arising from the Arbiter's **own misconduct**, fraud, breach of this agreement, of the law or of third-party rights.

## 11. Suspension and termination

11.1 OPC may **suspend** the Arbiter's access at any time during a review. 11.2 OPC may **terminate** this agreement **at any time**, with or without cause, by notice in the arbiter space or by email. The Arbiter may terminate at any time by email. 11.3 On termination, the Arbiter stops using OPC and deletes any OPC data still held. Amounts owed for completed Cases remain payable. Sections 5, 8, 9, 10, 12 and 13 survive.

## 12. Governing law

This agreement is governed by the laws of the Province of **Ontario** and the federal laws of **Canada** applicable therein, without regard to conflict-of-laws rules. The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods does not apply.

## 13. Dispute resolution

13.1 The parties first seek an amicable solution for 30 days after written notice. 13.2 Failing that, any dispute relating to this agreement is **finally resolved by private arbitration** under the Arbitration Act, 1991 (Ontario) or, for an international dispute, the International Commercial Arbitration Act, 2017 (Ontario). The **seat is Toronto**. A single dispute arbitrator, independent of OPC and of the Arbiter, is appointed **by mutual agreement** of OPC and the Arbiter within 15 days after either party's written request for arbitration. Failing agreement within that time, the dispute arbitrator is appointed, at the request of either party, by the competent judicial authority of Ontario under the applicable statute cited above. The dispute arbitrator may not be an officer, employee or shareholder of ESSAIM-AGENTS INC., nor an arbiter registered on OPC. The language is **French or English**, at the responding party's choice. 13.3 The arbitration is confidential and individual: no class or collective action, to the extent permitted by law.

## 14. Amendments

OPC may amend this agreement or the schedule with **at least 15 days' notice** in the arbiter space or by email. A new version requires new acceptance; without it, the Arbiter receives no new Cases. Changes required by law may apply sooner.

## 15. General

15.1 **Severability**: an invalid clause is replaced by the closest valid clause; the rest of the agreement remains in force. 15.2 **Entire agreement**: this agreement, the Justice Manual and the published schedule form the entire agreement and replace all prior exchanges. 15.3 **Electronic signature**: the Arbiter accepts by ticking "I accept the OPC arbiter agreement". OPC records the date and time, the version and the SHA-256 hash of the accepted text. This acceptance has the same effect as a handwritten signature under Ontario's Electronic Commerce Act, 2000 and PIPEDA. 15.4 **Language**: this agreement exists in French and English; both versions are equally valid. In case of discrepancy, the French version prevails. 15.5 The Arbiter may not assign this agreement. OPC may assign it to an affiliate or successor. 15.6 OPC's decisions under this agreement are made by the team of ESSAIM-AGENTS INC.

La direction d'OPC — ESSAIM-AGENTS INC.